



Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid Fullmäktigesalen, klockan 09:00 – 11.20

Paragrafer §§ 20-33

Beslutande ledamöter Lena Goldkuhl (S), ordförande
Margit H Dyrander (S)
Tobias Nilsson (SD)
Lars Nilsson (S)
Maria Hedmark (S)
Bosse Strömbäck (V)
Niclas Sjöo (SJVP)

Tjänstgörande ersättare Rakel Fagerström (S)
Bo Björklund (SD)
Rasmus Joneland (V)
Hans Grönberg (S)

Närvarande ersättare Ulf Hansson (S)

Övriga närvarande Annika Lindgren, samhällsbyggnadschef
Björn Isaksson, sekreterare

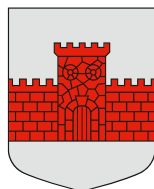
Protokollet är digitalt justerat av

Lena Goldkuhl (S), ordförande

Tobias Nilsson (SD), justerare

Björn Isaksson, sekreterare

Protokollet har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla



Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendelista

§ 20	Godkännande av dagordning samt sammanträdetts offentlighet.....	3
§ 21	Upphandling - Byte av tak, fasad och aggregat TA2, Brönjaskolan ...	4
§ 22	Information	7
§ 23	Yttrande över motion från Peter Kristoffersson (M) och Johan Sellin (M) att revidera reglemente för elevresor	9
§ 24	Yttrande över motion från Conny Sundkvist (V) - Anlägg en park i Bodens kommun med ätbara växter, frukter och bär	11
§ 25	Årsredovisning för vatten och avlopp 2023.....	12
§ 26	Beslut om upphandling av entreprenad för anpassning och tillbyggnad av Räddningstjänstens lokaler på Torpgården	13
§ 27	Rapport till nämnden - Uppföljning av energianvändning	14
§ 28	Kvalitetsuppföljning till fullmäktige: Rosy - Underhållsbehov gata och vägar.....	15
§ 29	Tillägg i samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning	16
§ 30	Bodenförslag - Ett övergångsställe mellan Svartbjörnsbyns skola och Perbackagården	18
§ 31	Anmälda delegationsbeslut	21
§ 32	Meddelanden	22
§ 33	Övriga frågor/information	23



Samhällsbyggnadsnämnden

**§ 20 Godkännande av dagordning samt sammanträdet
offentlighet**

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Föreslagen dagordning godkänns.
2. Sammanträdet är offentligt i sin helhet från och med ärende 5 Information.

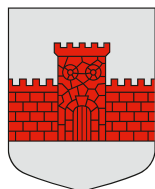
Beskrivning av ärendet

Föreslagen dagordning redovisas.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att nämndens sammanträden ska vara offentliga utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller vid behandling av ärenden i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Yrkanden

Ordförande Lena Goldkuhl (S) föreslår att sammanträdet är offentligt i sin helhet från och med ärende 5. Information.



Samhällsbyggnadsnämnden

§ 21 Upphandling - Byte av tak, fasad och aggregat TA2, Brönjaskolan

SBN-2023-00949

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Upphandlingen Brönjaskolan – Tak, fasad och byte TA2, tilldelas Byggcity i Luleå AB, Org.nr 556771–7515, med anbudssumman 13 900 000 kronor.
2. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att teckna tillhörande avtal omgående efter tilldelningstidens slut, om ej någon överprövning skett i berörd instans.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen avdelning Projekt & Investering har i samråd med upphandlingsenheten infordrat anbud på rubricerat uppdrag som omfattar reinvestering av Brönjaskolan i Sävast och innefattar bland annat åtgärder på tak, fasadbyte med tilläggsisolering, fönsterbyte, markåtgärder kring hus samt byte av fettavskiljare och ventilation för kök, etc.

Entreprenadformen är en utförandeentreprenad enligt AB 04, vilket innebär att beställaren har projekterat och upphandlar endast utförandet.

Igångsättningstid och färdigställande tid

Beräknad igångsättningstid: 2024-05-06

Deltid 1: Byte av köksaggregat och fettavskiljare samt uppförande av entrétak.

Får tidigast påbörjas 2024-06-12 och ska vara färdigställd och tillgänglig för besiktning senast 2024-08-16.

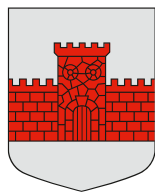
Färdigställandetid: 2025-06-24

Upphandlingen annonserades ut publikt enligt LOU 19 kap som ett enstegsförfarande entreprenad.

Inkomna anbud

Fem (5) anbud inkom från:

- Anderssons Bygg AB Org.nr 556973–5169
- GLB i Norrbotten AB Org.nr 556609–9726
- HÖ Allbygg AB Org.nr 556103–1807
- Byggcity i Luleå AB Org.nr 556771–7615
- NCC Sverige AB Org.nr 556613–4929



Samhällsbyggnadsnämnden

Prövning av anbudsgivare och anbud

De anbudsgivare som uppfyller samtliga obligatoriska krav går vidare till utvärdering.

Kvalificeringskrav och obligatoriska krav

- Uteslutningsgrunder enligt LOU 13 kap 1 § och 2 §, samt 3 § - brottslighet, bestickning, korruption, bedrägeri, penningtvätt etc. Samt uteslutning enligt sanktioner mot Ryssland - leverantörsförsäkrar.
- Uppgifter från skatte – och kronofogdemyndighet, utan anmärkning avseende inbetalning av skatt och avgifter enligt lag.
- Ekonomisk- och finansiell ställning – medelrisk enligt Creditsafe
- Omsättningskrav: under de tre senaste fastställda verksamhetsåren eller den kortare tid under vilken verksamheten bedrivits ska i genomsnitt ha uppgått till minst 20 MSEK per år (medelvärde= (Omsättning år 1 + Omsättning år 2 + Omsättning år 3) /3).
- Kvalitets – och miljöledningssystem – certifiering alternativt beskrivning av eget dokumenterat system motsvarande en certifiering.

Övriga obligatoriska krav (under utförandet)

- Arbetsrättsliga villkor för byggarbetare avseende lön, semester och arbetstid (upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier)

Utvärdering av inkomna anbud

Utvärdering har skett enligt LOU 16 kap. 1 § 3, det ekonomiskt mest fördelaktigaste anbudet på grunden pris.

Utvärderingsmodellen kan beskrivas enligt följande formel:

$$\text{Anbudssumma} + \text{summa för fiktiv ÄTA} = \text{jämförelsesumma}$$

Den anbudsgivare som har lägst jämförelsesumma och uppfyller samtliga obligatoriska krav, anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt grunden pris.



Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanställning inkomna anbud

Anbudsgivare	Anderssons Bygg AB Org.nr 556973-5169	GLB I Norrbotten AB Org.nr 556609-9726	HÖ Allbygg AB Org.nr 556103-1807	Byggcity i Luleå AB Org.nr 556771-7615	NCC Sverige AB Org.nr 556613-4929
Anbudssumma	14 399 000 kr	14 290 000 kr	15 500 000 kr	13 900 000 kr	15 316 000 kr
Formulär för timpriser (Fiktiv ÄTA)	760 130 kr	765 450 kr	734 200 kr	762 850 kr	742 200 kr
Jämförelsesumma	15 159 130 kr	15 055 450 kr	16 234 200 kr	14 662 850 kr	16 058 200 kr
	3:a	2:a	5:a	1:a	4:a

Samtliga fem (5) anbud uppfyller de obligatoriska kraven och har gått vidare till utvärdering. Byggcity i Luleå AB har den lägsta jämförelsesumman.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-03-12

För kännedom

Anbudsgivarna



Samhällsbyggnadsnämnden

§ 22 Information

SBN-2024-00013

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Följande informationer lämnas under sammanträdet:

- Samhällsbyggnadschefens rapport
- Aktuella EU-projekt
- Lägenhetsstorlek vs detaljplaner

Samhällsbyggnadschefens rapport

Mot bakgrund av det höga exploateringsstrycket på tillgänglig mark och tillhörande infrastruktur, även inne i centrala Boden, fortgår arbetet med infrastrukturplanering under H2GS byggfas, med särskilt fokus på trafikplanering och parkeringar.

Fastighetsavdelningen

Den kyla som har bitit sig fast under januari och till viss del februari har gett vika för mer normala temperaturer. Partiell takskottning har genomförts i syfte att inte riskera att överbelasta konstruktioner med snöfällor.

Fullmäktigesalen är efterbesiktigad och den nya moderna IT-plattformen fungerar idag utan anmärkning. Boden kan nu ståta med en plenumsal där det som varit och det moderna samexisterar i harmoni.

Tekniska avdelningen

Länstrafiken arbetar just nu med att implementera och starta upp en ny APP och nya biljett- och betalsystem. För de kommuner som har särskilt subventionerade produkter, som Bodens Ungdomskort, så behöver Länstrafiken fakturera 25 000 kr/kommun för att kunna utveckla systemet för att kunna fortsätta erbjuda de särskilt subventionerade produkterna.

Två markägare vid Storavans våtmarksområde har sagt upp arrendet med Bodens kommun. Kommunen har inte längre rätt att nyttja del av deras mark med spångar, bänkar och skyltar m.m. för att underlätta för fågelskådare och motionärer. Tekniska avdelningen får göra en noggrannare undersökning när snön har försvunnit för att se vad det kommer att innebära för friluftslivet.

Avdelningen har besökt Landsbygdsrådet och informerat om linjenätsutredningen, anropstyrd trafik, parkeringsutredning och vindbruksplan.



Samhällsbyggnadsnämnden

Till våren kommer klockan vid bussnavet i centrala stan att restaurerats. Har inte varit lätt att hitta en urmakare som kan ta på sig ett sådant jobb, men nu har avdelningen hittat en i Piteå som tar sig an klockan.

VAA-avdelningen

Vatten och avlopp

VA-anslutning till entreprenörsboende Slipvägen, gymnasiets bygg- och anläggningsprogrammets nya lokalisering och hunddagis på ny plats har färdigställts.

Klagomål på smak/lukt har förekommit i Gunnarsbyn och Överstbyn. Spolning är genomförd och prover på dricksvattennätet visade att vattenkvaliteten är godkänd. Läcksökning pågår i Harads och Bodträskfors. Två läckor lokaliserade och reparation pågår.

Produktionen av biogas har ökat under februari månad jämfört med föregående år. Den större rötkammaren är i drift och den mindre är under förberedande underhåll.

I syfte att utreda möjligheter till att nyttja slam som råvara i annan process har slamprover sänts till testlabb i Danmark.

Avfall

Endast fyra felanmälningar på återvinningsstationerna under februari månad, vilket betyder att både tömningar och städningen av dessa fungerar bra.

Föreläsning för SFI för att inleda samarbete och hur vi kan hjälpa till att lära deras elever kring svensk avfallshantering.

Återbruk:

- Försäljning av återbruk februari 2024 =290.000kr, 2 800 betalande "nöjda" kunder.
- Fortsatt kontakt/samverkan med ex Björknäs och AUF;s Återbruksverkstad.
- Ca 75 % av insamlat återbruksmaterial kommer via ÅVC Brändkläppen.
- Av nio personer i arbetsmarknadsåtgärder är två från Ukraina.

Projekt och investering

Programarbete för Lillskogens (Sandens) förskola är klart, detaljprojektering pågår och förfrågningsunderlag beräknas skickas ut i april.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschefens rapport mars 2024

Presentation av aktuella EU-projekt



Samhällsbyggnadsnämnden

§ 23 Yttrande över motion från Peter Kristoffersson (M) och Johan Sellin (M) att revidera reglemente för elevresor
SBN-2023-00684

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen om att utöka reglementet för elevresor på gymnasiet.

Beskrivning av ärendet

Peter Kristoffersson (M) och Johan Sellin (M) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att reglementet för elevresor utökas så att hänsyn tas till elever med funktionsnedsättning och medicinska skäl, en utökning motionärerna anser nödvändig utifrån att barnkonventionen nu är lag.

I motionen sägs Bodens kommuns rådande reglemente vara sådant att enbart elever med över 6 km färdväg kan göra anspråk på stöd för elevresor.

Motionärerna anser hänvisning till färdtjänst för elever med funktionsnedsättning som inte uppfyller avståndskravet gör det både svårare och betydligt dyrare att vara förälder till barn med funktionsnedsättning.

Motionen anger att det står kommunen fritt att oaktat vad som står i lagen själv besluta om mer generösa villkor förutsatt att grundläggande rättsliga principer tillgodoses.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått motionen på remiss från kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande över motionen

Gymnasieelevernas elevresor är inte jämförbara med den kostnadsfria skolskjuts som finns för grundskola samt anpassad grund- och gymnasieskola. I allmänt språkbruk använder man ofta begreppet skolskjuts även för gymnasieelevers resor, den korrekta benämningen är dock elevresor. Kommunernas skyldighet kring skolskjuts och elevresor skiljer sig åt och regleras i lag på olika håll.

Enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120) ska elevens hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395). Följer kommunen den rättighetslagstiftning som finns till grund för beslut om elevresor uppfyller kommunen även barnkonventionen, trots att lagen funnits sedan innan barnkonventionen blivit lag.



Samhällsbyggnadsnämnden

Vid gymnasieelevernas elevresor ligger kommunens skyldighet i att ansvara för elevens resekostnader upp till ett visst belopp till skillnad från grundskolans skolskjuts där skyldigheten även omfattar anordnandet av transporten. Stöd för elevresor gäller för elever med en färdväg på minst 6 km mellan hem och skola och till skillnad från avståndskraven i grundskolans skolskjuts är avståndskravet för elevresor reglerat i lag. Utöver avståndskravet krävs även att eleven studerar på heltid och inte innehar stöd för inackordering. Kommunens skyldighet kring elevresor är även i lag reglerat utifrån elevens ålder och ges ut fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20.

Att bevilja elevresor för kortare färdväg än 6 km saknar stöd i lagstiftning. Den frihet kommunen har ligger i att besluta om hur stödet för beviljade elevresor ska lämnas ut, exempelvis genom busskort eller kontant ersättning, vilket regleras i kommunens reglemente. I Bodens kommuns nuvarande reglemente tas hänsyn till funktionsnedsättning genom möjlighet att ansöka om den kontanta ersättningen i stället för busskortet, förutsatt att de lagstadgade kraven för att beviljas elevresor är uppfyllda.

Eftersom stödet för elevresor ges enbart upp till ett visst belopp förekommer kostnader utöver den del som ersätts. Gymnasieelevernas elevresor kan på så vis inte jämföras med den helt kostnadsfria lösning som skolskjuts utgör för elever i grundskola eller anpassad grund- och gymnasieskola.

Elever med funktionsnedsättning som inte uppfyllt de lagstadgade kraven för att beviljas elevresor kan trots det vara berättigade färdtjänst. Den kostnad som färdtjänstens egenavgift i sådant fall utgör för dessa elever förekommer i motsvarande storlek även för elever med beviljade elevresor som bor där det inte går någon buss. En elev boende 3 mil från skolan där buss inte går har efter bidrag för elevresor en ungefärlig månadskostnad på 1 200 kronor.

Det som efterfrågas i motionen är inte genomförbart med hänsyn till likställighetsprincipen då förslaget enbart innefattar elever med funktionsnedsättning och inte tar hänsyn till övriga elevers kostnader av motsvarande storlek.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-03-11

Motion av Peter Kristoffersson (M) och Johan Sellin (M)

För beslut

Kommunfullmäktige



Samhällsbyggnadsnämnden

**§ 24 Yttrande över motion från Conny Sundkvist (V) -
Anlägg en park i Bodens kommun med ätbara växter,
frukter och bär**

SBN-2023-00858

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Kommunfullmäktige föreslås anse motionen som besvarad då en park med ätbara frukter och bär finns i mötesplatsen Blåklockan på Sveafältet.

Beskrivning av ärendet

Conny Sundkvist (V) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att en park med ätbara växter, frukter och bär anläggs i Bodens kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått motionen på remiss av kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över motionen

Bodens kommun har dedikerat en stor del av Blåklockan, Sveafältet, till ätbara växter. Här finns ett utbud av det mesta av det fleråriga material som kan användas på våra breddgrader. De planterade fruktträden kommer med tiden att bilda en fruktlund där bodensare erbjuds en möjlighet att plocka frukt. Bärbuskar finns planterade och här finns både vinbär, hallon och krusbär att smaka. Andra ätbara växter som exempelvis blåbär och åkerbär finns även planterade i parken.

Planer finns på att skylta upp och upplysa besökare om att frukten och bären är ätbara och att det är tillåtet att varsamt plocka och smaka. Avsikten är att skylta upp när växtmaterialet har fått mer tid att växa till sig och därmed börjat ge mer avkastning än vad som är fallet i dag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-02-20

Motion från Conny Sundkvist (V) - Anlägg en park med ätbara växter, frukter och bär

För beslut

Kommunfullmäktige



Samhällsbyggnadsnämnden

§ 25 Årsredovisning för vatten och avlopp 2023

SBN-2024-00018

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Årsredovisningen för VA-verksamheten 2023 godkänns.
2. Årsredovisningen hålls tillgänglig för fastighetsägarna genom att den publiceras på kommunens hemsida.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat årsredovisning 2023 för VA-verksamheten. Verksamheten redovisar för 2023 ett underskott på 2 453,6 tkr. Kvarstående underskott från föregående år uppgick vid årets början till 522 tkr. 2023 års underskott innebär att underskottet för VA-verksamheten totalt uppgår till 2975,6 tkr och som i sin helhet förs över till 2024.

Enligt VA-lagen ska årligen en särskild resultat- och balansräkning redovisas för VA-verksamheten. Bakgrunden är att brukaren ska ges möjlighet att följa upp och kontrollera att självkostnadsprincipen efterlevs. Redovisningen ska på lämpligt sätt hållas tillgänglig för fastighetsägarna inom VA-anläggningens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

Årsredovisning VA-verksamheten 2023



Samhällsbyggnadsnämnden

§ 26 Beslut om upphandling av entreprenad för anpassning och tillbyggnad av Räddningstjänstens lokaler på Torpgården

SBN-2023-00454

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphandla utförandeentreprenad på uppdrag av kommunledningsförvaltningen, enligt beslutat projektdirektiv för anpassning och tillbyggnad av räddningstjänsten på Torpgården 4:37.

Beskrivning av ärendet

Brandstationen är över 40 år gammal och har stora behov kopplat till fastighetsdrift, redundans och arbetsmiljö. Verksamheten har också förändrats och utvecklats så det finns också behov av att förändra och utöka ytorna för att bättre möta nuvarande och framtida behov.

Projektet ska resultera i bättre förutsättningar för arbetsmiljön, primärt avseende flöden för och hantering av kontaminerad utrustning samt för att skapa likvärdiga förutsättningar för båda könen avseende omklädningsrum mm. Projektet ska också resultera i bättre nyttjande av befintliga utrymmen, skapa plats för fler fordon och för att kunna verka även vid störningar i samhällets infrastruktur.

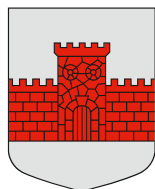
Projektering genomförs med ramavtalskonsulter genom programhandling och detaljprojektering för systemhandling och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Programhandlingen omfattar åtgärdslista och planskisser.

Val av entreprenadform har övervägts och resulterat i att projektet bör ske i form av utförandeentreprenad grundat på komplexiteten i befintlig byggnad och verksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-01-30

Utdrag ur Budgetförutsättningar 2024-2026, kommunstyrelsen



Samhällsbyggnadsnämnden

§ 27 Rapport till nämnden - Uppföljning av energianvändning

SBN-2024-00019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Rapporten Uppföljning av Energianvändning 2023 läggs med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Som en del i nämndens styrning av verksamheten beslutade samhällsbyggnadsnämnden 2023-11-30 § 144 om en instruktion för förvaltningens rapportering till nämnden. I syfte att få löpande information om verksamhetens utveckling och utmaningar ska förvaltningen en gång per år bland annat lämna en uppföljning av energianvändning.

Den årliga uppföljningen av energianvändningen visar ingen tydlig nedgång i det kommunala användandet av el och fjärrvärme.

Fokus under året har varit att uppdatera kritiska system, säkra drift och komfort samt utbyte av äldre mer energikrävande armaturer mot ny LED-liton. Ett utbyte som inte bara kan motiveras sett till energibesparing men framför allt för att följa gällande lagar.

Energianvändning el, totalt över beståndet visar på en marginellt ökad förbrukningsnivå i förhållande till föregående år. Detta kan förklaras med utökad drift av ventilationsanläggningar i samband med nyproduktion av fastigheter samt i förekommande fall upplevd arbetsmiljöproblematik av hyresgäster.

Värmesidans fjärrvärmeanvändning uppvisar en markant stegring under året, vilket relaterar i stor del till icke påverkbara faktorer som perioder av temperaturer under normalårsnivå (mars månad samt Q4).

Energiprisutvecklingen 2023 landade på en justering av elnätspriset med 4 %, förhöjt elpris med 1,4 öre/kwh samt höjning av energiskatten med 3,2 öre/kwh. På fjärrvärmesidan justerades energipriset upp med ca 6 %.

Gemensamma ansträngningar för att minska elförbrukningen behöver fortsätta då prognosen är ökande elpriser under de kommande åren.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-03-12

Rapport Uppföljning av Energianvändning 2023



Samhällsbyggnadsnämnden

**§ 28 Kvalitetsuppföljning till fullmäktige: Rosy -
Underhållsbehov gata och vägar**

SBN-2024-00017

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Kommunfullmäktige föreslås godkänna kvalitetsuppföljningen för status på gator och vägar.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har i Strategisk plan 2022-2024, Särskilda uppföljningar, gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att följa upp status på gator och vägar. I uppdraget anges att uppföljningen ska avgränsas så att den fångar väsentligheter utan att för den skull bli alltför omfattande och resurskrävande.

Tekniska avdelningens kvalitetsuppföljning visar att inom den närmaste 5-årsperioden, fram till och med 2028, är 45 % av det totala gatunätet, motsvarande drygt 87 km gator, i behov av någon form av beläggningsåtgärd. Det har totalt sett ökat med fyra procentenheter jämfört med förra året.

Vid en jämförelse med ett drygt 50-tal kommuner runt om i Sverige där RoSy används så är Bodens standard på gatorna bättre än genomsnittet.

Av det totala GC-nätet är det 37 %, motsvarande drygt 29 km, som i någon form borde vara åtgärdat enligt grundberäkningen senast under 2023, alltså före 2024. Jämfört med förra året har det minskat med två procentenheter.

Inom den närmaste 5-årsperiod, fram till och med 2028, är 57 % av det totala GC-nätet, motsvarande cirka 45 km GC-banor, i behov av någon form av beläggningsåtgärd. Det har totalt sett minskat med fyra procentenheter jämfört med förra året.

GC-nätet håller dessvärre en väldigt dålig standard. Drygt en tredjedel av GC-nätet är i behov någon form av åtgärd nu.

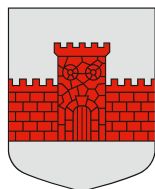
Vid en jämförelse med ett drygt 50-tal kommuner runt om i Sverige där RoSy används så är Bodens standard på GC-vägarna mycket sämre än genomsnittet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-19

För beslut

Kommunfullmäktige



Samhällsbyggnadsnämnden

§ 29 Tillägg i samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

SBN-2024-00046

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning fastställs med ändringen i punkt 7.9 samt den nya punkten 7:4 a Beslut om tidsbegränsad bärighetsklass upp till 3 månader.

Beskrivning av ärendet

I och med organisationsförändringar och den nya tjänsten trafikhandläggare på trafikenheten så behöver det ske en ändring i samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning. Handläggning av ärenden avseende offentlig plats flyttats från transportrådgivare till trafikhandläggare, ersättare produktionsledare trafikenheten kvarstår:

	Offentlig plats		
7:9	Lämna yttrande till polismyndigheten om användningen av offentlig plats	3 kap 2 § ordningslagen (1993:1617)	Transportrådgivare Trafikhandläggare Ersättare: Produktionsledare trafikenheten

Besluta om bärighetsklass på vägar och broar

I samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning finns idag inte något utrymme för att besluta om bärighetsklasser på delegation. Detta gör att alla förändringar av bärighetsklasser på gator och vägar i Bodens kommun måste gå via nämnd – även de tillfälliga. Det innebär att de förändringar som skulle behöva göras med kort varsel inte är möjliga. Exempel på sådana fall är då förändringar i vägars beskaffenhet uppkommer, både vid årstidsförändringar och vid händelser i vägarnas konstruktion. Om en väg snabbt försämras och dess bärighetsklass behöver sänkas samtidigt som en annan väg behöver kunna nyttjas i stället för denna (och dess bärighet då höjas), så finns idag ingen möjlighet att ta detta beslut på delegation Detta då Trafikförordningens 4 kap 11 § som reglerar bärighetsklassning inte finns upptagen i nuvarande delegationsordning.

Detta är en brist som riskerar att transportnätet inom Bodens kommun kan fallera om någonting händer eller att transporter måste ledas om på andra vägar av olika anledningar. Med den ökade efterfrågan på transporter inom bygg- och anläggningsbranschen så är det viktigt att ha en redundans och ha möjlighet att parera de störningar som kan uppkomma. Inte minst då den gröna omställningen pågår för fullt inom Bodens kommun.



Samhällsbyggnadsnämnden

Därför föreslås att till trafikingenjör delegera möjlighet att, enligt TrF 4 kap. 11 §, besluta om tillfällig tidsbegränsad föreskrift om bärighetsklass.

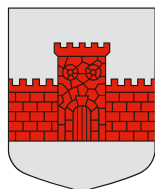
Förslag på ny punkt i delegationsordningen:

	Ärende	Lagrum	Delegat
7:4 a	Besluta om tidsbegränsad bärighetsklass upp till 3 månader.	TrF 4:11	Trafikingenjör

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-03-05

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, daterad 2024-03-05



Samhällsbyggnadsnämnden

**§ 30 Bodenförslag - Ett övergångsställe mellan
Svartbjörnsbyns skola och Perbackagården**

SBN-2023-00874

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Bodenförslaget om ett övergångsställe på Plogvägen mellan Svartbjörnsbyns skola och Perbackagården avslås med hänvisning till befintliga trafiksäkerhetsåtgärder.

Reservationer

Tobias Nilsson (SD), Bo Björklund (SD), Bosse Strömbäck (V) samt Rasmus Joneland (V) reserverar sig till förmån för egna förslag.

Beskrivning av ärendet

Monika Boox föreslår i ett Bodenförslag ett övergångsställe på Plogvägen mellan Svartbjörnsbyns skola och Perbackagården. En ny förskoleavdelning öppnades under våren 2023 på Perbackagården med cirka 20 barn i åldern 4-5 år. Monika beskriver att barn och personal är tvungna att passera övergångsställen och parkeringar på väg till och från matsalen på Svartbjörnsbyns skola vilket hon anser mycket riskabelt. Hon hänvisar även till en trafikolycka där ett barn skadades i samband med kollision med buss. Ett övergångsställe på föreslagen plats anses vara bättre eftersom det innebär att barn och personal endast behöver passera ett övergångsställe och en parkering på väg till och från matsalen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Förskoleavdelningen på Perbackagården som öppnade i april 2023 är enligt arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen en tvåårig tillfällig lösning i väntan på att nya förskolor, Kyrkläppen och Sturegården ska öppna. Enligt fastighetsavdelningen kommer dessa vara färdiga för inflyttning i slutet på 2024.

Förskolan Perbackagården och förskolan Perbacken ligger bredvid varandra längs Plogvägens östra sida. Längs Plogvägens östra sida mellan Grepvägen och Visthusvägen finns en kantstensbunden gång- och cykelbana.

Den trafikolycka som nämns i förslaget inträffade 2010 i korsningen Spiskroksvägen – Plogvägen när en femårig pojke skadades allvarligt efter han cyklat in i bakdäcket på en buss när bussen stannat och släppt av passagerare. Direkt efter olyckan sattes det ut tillfälliga gummigupp i väntan på den permanenta trafiksäkerhethöjande åtgärden med upphöjd korsning var färdigbyggd. Hela korsningen Plogvägen – Spiskroksvägen är nu höjd och målad med vägmarkeringar. På grund av den hastighetsdämpande effekten



Samhällsbyggnadsnämnden

en upphöjd korsning utgör, så ökar trafiksäkerheten även på de båda aktuella övergångsställena i korsningen.

För att anlägga ett övergångsställe krävs det i dag en hastighetsdämpande åtgärd som oftast brukar vara ett upphöjt övergångsställe. Att enbart måla upp ett övergångsställe med tillhörande skyltar är inte en tillräcklig åtgärd för att garantera att oskyddade trafikanter tar sig över på ett betryggande sätt. En eventuell tillfällig lösning i form av gummigupp rekommenderas inte i bostadsområden och används främst i samband med vägarbete på grund av att de alstrar både buller och vibrationer i närliggande fastigheter. Marken i området består av lera och det materialet ökar vibrationsrisken markant och risken finns för att närliggande fastigheter får skador, bland annat i form av sprickor i grunden och fasaden. Då Bodens kommun är väghållare och ansvarig för åtgärder på väg så riskeras att skadeståndsanspråk riktas mot kommunen om det uppstår skador hos fastighetsägarna.

Busshållplats finns på Plogvägen mellan infarten till skolans parkeringsområde och den förhöjda korsningen. Efter ombyggnationer så finns bara den södra infarten kvar till skolan vilket innebär en mycket lugnare trafiksituation på parkeringsområdet.

Vägmärket Varning för barn finns uppsatt efter Plogvägen vid infarten till parkeringsområdet. Likadant varningsmärke finns även uppsatt på Plogvägen i sydlig färdriktning norr om infarten till Perbackagården. Dessa vägmärken är lämpligt placerade med tanke på dagens situation med tillfällig förskola på Perbackagården.

Svartbjörnsbyn ligger inom ett område där högsta tillåtna hastighet är 30 km/timme. Kommunen som väghållare följer trafikutvecklingen bland annat genom trafikmätningar. 85-percentilen, det vill säga den högsta hastighetsgräns som 85 procent av fordonen inte överstiger har legat på 36 och 42 km/timme och medelhastigheten på 30 och 36 km/tim på Grepvägen i anslutning till Plogvägen och på Spiskroksvägen mellan Kardgränd och Kittelvägen cirka 275 respektive 200 m från den upphöjda korsningen.

I samråd med rektorn har det framkommit att barnen på Perbackagårdens förskola går samma väg som barnen på Perbackens förskola till och från Svartbjörnsbyns skola. De följer den kantstensbundna gångbanan 74 meter fram till den förhöjda korsningen där de passerar Spiskroksvägen och Plogvägen på befintliga hastighetssäkrade övergångsställena. I samråd med rektor framkom det att hen inte ansåg att ytterligare ett tillfälligt övergångsställe var nödvändigt utan hen anser att det befintliga är tillräckligt för barnen på Perbackagården.



Samhällsbyggnadsnämnden

För trafiksäkerhetsåtgärder på skolgård och övrig mark för skolans verksamhetsområde hänvisas till arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen.

Beredningens förslag till beslut

Bodenförslaget om ett övergångsställe på Plogvägen mellan Svartbjörnsbyns skola och Perbackagården avslås med hänvisning till befintliga trafiksäkerhetsåtgärder.

Yrkanden

Tobias Nilsson (SD) yrkar avslag på beredningens förslag.

Bosse Strömbäck (V) yrkar bifall till Bodenförslaget och avslag på beredningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-03-01 med kartbilaga

Bodenförslag övergångsställe Svartbjörnsbyns skola och Perbackagården

För kännedom

Monika Boox



Samhällsbyggnadsnämnden

§ 31 Anmälda delegationsbeslut

SBN-2024-00056

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har delegerat beslutanderätten i vissa beslut till förvaltningen. Nedanstående delegationsbeslut anmäls till nämnden:

Dok. Id	Datum	Delegation
9280	2024-03-01	Yttrande över offentlig plats Uteservering Espresso house



Samhällsbyggnadsnämnden

§ 32 Meddelanden

SBN-2024-00011

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämndens meddelandelista 2024-03-14 noteras till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en förteckning över meddelanden till samhällsbyggnadsnämnden enligt nedan:

- Kommunfullmäktige 2024-02-26 § 7 Revidering av Riktlinjer för ekonomistyrning
 - Svenska Samernas Riksförbunds intresseanmälan om konsultation enligt lagen (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket
 - Presentation SCB medborgarundersökning 2023
-



Samhällsbyggnadsnämnden

§ 33 Övriga frågor/information

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Hans Grönberg (S) frågar om det är nya regler gällande hantering av rester av matolja.

Helene Eriksson, VAA-avdelningen, redovisar att matolja kan läggas i matavfallet.

Rakel Fagerström (S) lämnar en synpunkt angående skolskjutsar.

Ordförande meddelar att frågan om skolskjuts tas med till nästa nämnd och besvaras då.

Undertecknat av följande personer

Lars Tobias Nilsson

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2024-03-14 12:38:30
Transaktionsidentitet:	570F543198DD272042BF58686292B201DF22A253B5

BJÖRN ISAKSSON

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2024-03-14 13:40:16
Transaktionsidentitet:	10C438A159D979BC55FD9CFCE41D3C59622FC13525

LENA GOLDKUHL

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2024-03-15 13:34:57
Transaktionsidentitet:	41D3951C96305936FB9EDF84F6C1E601C4E83FC119

Underskriftstjänst:	Visma Underskriftstjänst
---------------------	---------------------------------

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Bodens kommun

Organisationsnr: 212000-2767

E-post: kommunen@boden.se

Hemsida: www.boden.se